



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

17 ביולי 2024

1779

י"א בתמוז התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק בליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל)

(תיקון מס' 2), התשפ"ד-2024 1216

הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 2 בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –
- (1) ברישה, במקום "כ"ה בתמוז התשפ"ד (31 ביולי 2024)" יבוא "כ"ט בחשוון התשפ"ה (30 בנובמבר 2024)";

דברי הסבר

שכן הוראות החוק הקיימות לא אפשרו לתת פתרון הולם למספר הרב של הלב"חים הכלואים. התקנות, שתוקנו שוב בהמשך, נקבעו לנוכח הצורך בהארכת המועדים הקבועים בחוק מעבר לאלה המנויים בו, הן לגבי המועדים הנוגעים להחלטות בעניין צווי הכליאה לפי החוק והן לגבי הסמכות למנוע פגישת כלוא עם עורך דין.

בהמשך לכך, על רקע מועד פקיעתן של תקנות שעת החירום בחלוף שלושה חודשים מהתקנתן והמספר הרב של העצורים שנתפסו במהלך התמרון הקרקעי של כוחות צה"ל ברצועת עזה, ביום ו' בטבת התשפ"ד (18 בדצמבר 2023) פורסם תיקון לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים – חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023 (להלן – תיקון החוק). כחלק מתיקון החוק נקבעה הוראת שעה לתקופה של ארבעה חודשים מיום תחילתה, שקבעה שינויים זמניים בסעיף 10א(א) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים שיחולו בעקבות ההכרזה על שינויים בתחולת החוק לפי סעיף 10א האמור (להלן – הוראת השעה). שינויים אלה כוללים שינויים שנקבעו בתקנות, וכן הארכה של חלק מהמועדים בהתאם לנסיבות הערכיות.

עקב המשך הלחימה והתמרון הקרקעי של כוחות צה"ל ברצועת עזה והעלייה הנוספת במספר העצורים מכוח החוק, פורסם ביום כ"ח באדר ב' התשפ"ד (7 באפריל 2024) חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון). התשפ"ד–2024, אשר האריך את תוקף הוראת השעה עד ליום כ"ה בתמוז התשפ"ד (31 ביולי 2024), וקיצר את משך הזמן המרבי שבמהלכו ניתן למנוע מפגש של כלוא עם עורך דין.

בהתאם לנוסח העדכני של הוראת השעה, לאחר התיקון שנעשה בה – משך הוראת הכליאה הזמנית עד להוצאת צו כליאה קבוע עומד כיום על 45 ימים; יש לקיים ביקורת שיפוטית על צו כליאה קבוע בתוך 75 ימים מיום הכליאה; תקופת מניעת המפגש עם עורך דין עומדת על 30 ימים מיום הכליאה, ובסמכות הממונה מכוח החוק להאריך תקופה זו עד 75 ימים מיום הכליאה, ובסמכות שופט בית המשפט המחוזי להאריך תקופה זו עד 90 ימים מיום הכליאה.

כללי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002 (להלן – חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים), מסדיר, בין השאר, את הסמכויות החוקיות להחזקה במשמורת של לוחם בלתי חוקי (להלן – לב"ח) וקובע את בעלי התפקידים המוסמכים לכך ואת תקופות הכליאה טרם הבאת לב"ח לביקורת שיפוטית בבית משפט. החוק כולל הוראות שונות אשר חלות על כליאת לב"חים בעת שגרה, וכן הוראות מיוחדות אשר חלות במצבי לחימה.

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) פתחו ארגוני הטרור ברצועת עזה במתקפת פתע רצחנית נגד אזרחיה של מדינת ישראל. עקב מתקפה זו, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן – ועדת השרים) החליטה כי נדרש לנקוט פעולות צבאיות משמעותיות שעלולות להביא, ברמת הסתברות קרובה לוודאי, למלחמה. הודעה על החלטת ועדת השרים נמסרה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023).

במהלך המלחמה שהחלה בעקבות מתקפת הפתע – מלחמת "חרבות ברזל" – עצרו כוחות הביטחון עצורים רבים שיש יסוד סביר להניח שהם עונים להגדרת לב"ח בחוק, אשר השתתפו בפעולות איבה נגד מדינת ישראל או נמנו עם כוח שמבצע פעולות איבה כאמור.

לפי סעיף 10א(א) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, נתונה לממשלה הסמכות להכריז כי המלחמה או הפעולה הצבאית מצריכה תחולה של הוראות הפסקאות הכלולות באותו סעיף. בהתאם לכך, ביום כ"ח בתשרי התשפ"ד (10 באוקטובר 2023), הכריזה הממשלה על שינויים בהוראות החוק בהתאם לסמכותה מכוח סעיף 10א לחוק. הכרזה זו אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ה בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023). מאז, נערכו כמה הכרזות נוספות מכוח סעיף זה, לאחר כל שינוי במצב החוקי ובהתאם למשך הזמן האפשרי הקבוע בחוק לתוקפה של הכרזה – שלושה חודשים.

לנוכח המספר החרגי של האנשים שנכלאו במסגרת המלחמה, הממשלה התקינה את תקנות שעת חירום (מועדים לטיפול בלוחמים בלתי חוקיים בעת מלחמה או פעולות צבאיות), התשפ"ד–2023 (להלן – התקנות),

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 302 ועמ' 780.

(2) בפסקה (3), בכל מקום, במקום "45" יבוא "30" ובמקום "30" יבוא "21";

(3) בפסקה (4) –

(א) בפסקה (4) של סעיף 10א(א) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002² (להלן – חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים), המובאת בה, בכל מקום, במקום "75" יבוא "45";

(ב) במקום פסקה (5) של סעיף 10א(א) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, המובאת בה, יבוא:

"(5) בסעיף 6 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "שבעה ימים" יקראו "21 ימים";

(ב) בסעיף קטן (א1), במקום "לעשרה ימים" יקראו "ל-45 ימים";

(ג) בסעיף קטן (2א), במקום "21 ימים" יקראו "75 ימים";

(ג) אחרי פסקה (6) של סעיף 10א(א) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, המובאת בה, יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

מספרם חסר התקדים של הכלואים נוצר הצורך האמור בהארכת מועדים. עם זאת, מבחינה ערכנית של גורמי הביטחון ובהתאם לנסיבות הביטחוניות הערכניות, עלה כי ניתן בעת הזו לקצר את משכי הזמן המרביים המנויים בחוק. כך מוצע לקצר את תוקפה של הוראת כליאה זמנית, העומד כעת על 30 ימים בהחלטת קצין בדרגת סרן, ועד לתקופה של 45 ימים בהחלטת קצין בדרגת רס"ן ומעלה, כך שיעמוד על 21 ימים ו-30 ימים בהתאמה.

כמו כן, מוצע לקצר את התקופות הנוגעות למניעת מפגש עם עורך דין – קיצור התקופה המרבית שבמהלכה יש לאפשר לכלוא לפגוש בעורך דין, העומדת כעת על 30 ימים, כך שתעמוד על 21 ימים; קיצור התקופה המרבית שממונה מכוח החוק רשאי למנוע בה מפגש עם עורך דין, העומדת כעת על 75 ימים, כך שתעמוד על 45 ימים; קיצור התקופה המרבית ששוטט בית המשפט המחוזי רשאי למנוע בה מפגש עם עורך דין, העומדת כעת על 90 ימים, כך שתעמוד על 75 ימים.

לבסוף, ובשים לב לקיצור משך הוראת הכליאה הזמנית והמועד המרבי האפשרי לקבלת החלטה על הוצאת צו כליאה קבוע, מוצע לקצר את התקופה שבמהלכה ניתן לערוך ביקורת שיפוטית בעניין צו הכליאה, העומדת כעת על 75 ימים, כך שתעמוד על 45 ימים.

לפסקה (ג) המוצעת

ככלל, כלואים מכוח הוראות החוק מוחזקים במיתקני כליאה שבאחריות צה"ל בעת כליאתם הראשונית לצורך מיון וחקירה ראשונית ובחינת הצורך בהמשך הכליאה; ואם נדרש המשך כליאתם, הם מיועדים לעבור להחזקה במיתקני שירות בתי הסוהר ואולם, על רקע המספר חסר התקדים של כלואים בעקבות המלחמה ומצוקת מקומות הכליאה בשירות בתי הסוהר, כלואים רבים מוחזקים במיתקני הכליאה שבאחריות צה"ל לפריק זמן ארוכים מהצפוי.

תוקף הוראת השעה עתיד להסתיים ביום כ"ה בתמוז התשפ"ד (31 ביולי 2024), אך גם בימים אלה ממשיכים כוחות הביטחון לערוך מעצרים רבים מכוח הוראות החוק, על רקע המשך ההתפתחויות בלחימה ברצועת עזה. כמו כן, בעת הזו ישנם מאות כלואים המוחזקים בהתאם להוראות החוק. התמשכות מצב הלחימה והמספר חסר התקדים של כלואים שנעצרו מכוח החוק, מחייבים את הארכת הוראת השעה. זאת, תוך המשך התאמת הוראות החוק לנסיבות המלחמה הערכניות – ביחס למספר הכלואים הכולל, כמות הכלואים החדשים שנעצרו לאחרונה והצפי להמשך פעילות כוחות הביטחון. לפיכך מוצע להאריך את הוראת השעה בארבעה חודשים, ולערוך התאמות נדרשות בהוראותיה.

סעיף 1 לסעיף 2 המוצע

לפסקה (1) המוצעת

כאמור בחלק הכללי לדברי ההסבר, מוצע להאריך את הוראת השעה כך שהיא תעמוד בתוקף עד יום כ"ט בחשוון התשפ"ה (30 בנובמבר 2024).

לפסקאות (2) ו-(3) ו-(ב) המוצעות

הוראות הוראת השעה והצורך במשכי הזמן שנקבעו בה נבחנים באופן קבוע, בהתאם לנסיבות המשתנות ולמצב הלחימה. על רקע מספרם הרב של הלב"חים ונסיבותיה הייחודיות של מלחמת "חרבות ברזל" נדרשו הארכות של חלק מהתקופות הקבועות בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. זאת, כדי לאפשר את פרקי הזמן הנדרשים לעריכת חקירות ללב"חים, שהן חקירות מורכבות, אשר עולה מהן מידע חיוני לביטחון המדינה ולמניעת סיכון לחיי אדם. כמו כן, טרם הוצאת צו כליאה קבוע ללב"ח, נערך שימוע לכלוא ונעשית בחינה פרטנית ומעמיקה של עניינו, ורק לאחר מכן מתקבלת החלטה. מדובר בהליך ארוך ומורכב, ולנוכח

² ס"ח התשס"ב, עמ' 192.

7(ד) (א) קבע שר הביטחון מקום כליאה כאמור בסעיף 3א(ב), ימנה מבקרים רשמיים למיתקן הכליאה הצבאי הקיים במקום הכליאה (בפסקה זו – מיתקן כליאה).

(ב) מינוי כאמור יכול שיהיה למיתקן כליאה מסוים או לחלק ממנו ויכול שיהיה כללי.

(ג) ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ליושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשופט של בית המשפט העליון, ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט הצבאי הראשי יהיו סמכויות של מבקר רשמי לגבי כל מיתקן כליאה; לשופט של בית משפט מחוזי יהיו סמכויות של מבקר רשמי לגבי כל מיתקן כליאה שבאזור שיפוטו; מבקר רשמי לפי פסקה זו יישא תעודה מתאימה.

(ד) בכל מיתקן כליאה תהיה רשימה של שמות המבקרים הרשמיים שמונו על ידי השר לפי פסקת משנה (א) ורשימה של שמות מבקרים רשמיים מכוח כהונתם לפי פסקת משנה (ג).

ד ב ר י ה ס ב ר

בעניין מבקר רשמי נוגע רק למיתקן הכליאה שבתוך מקום הכליאה ולא לשאר המיתקנים המצויים במחנות האמורים.

לפסקה 7(ב) המוצעת

בדומה להסדר שבפקודת בתי הסוהר, מינוי למבקר רשמי יכול שיהיה לגבי מיתקן כליאה מסוים או לחלק ממנו ויכול שיהיה כללי.

לפסקה 7(ג) המוצעת

מוצע לקבוע כמה בעלי תפקידים, העוסקים בטיפול בעניינם של לב"חים, שיהיו להם סמכויות של מבקר רשמי בכל מיתקני הכליאה שנקבעו בצו לפי סעיף 3א(ב) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, ובכלל זה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שופט בית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה והפרקליט הצבאי הראשי. נוסף על כך, מוצע לקבוע כי גם שופט בית משפט מחוזי יהיה בעל סמכויות של מבקר רשמי, אלא שלגביו הסמכות תחול רק בנוגע למיתקני כליאה הנמצאים באזור שיפוטו, וזאת בשל כך ששופטים מחוזיים הם אלה המוסמכים לבצע את הביקורת השיפוטית לגבי צווי הכליאה לפי סעיף 5 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים.

לפסקה 7(ד) המוצעת

מוצע לקבוע כי בכל מיתקני הכליאה תהיה רשימה של שמות המבקרים הרשמיים, הן אלה שמונו על ידי השר לפי פסקה 7(א) המוצעת והן אלה שיכולים להיות מבקרים רשמיים מכוח תפקידם לפי פסקה 7(ג) המוצעת. הרשימה נועדה לשימוש של מי שאחראי על כניסת מבקרים רשמיים כדי לדעת את מי ניתן להכניס למיתקן הכליאה.

על רקע נסיבותיה הייחודיות של מלחמת "חרבות ברזל", המספר הרב של הכלואים שנעצרו במהלך המלחמה והארכת חלק מפרקי הזמן הקבועים בחוק במסגרת תיקון החוק, מוצע להוסיף להוראת השעה מנגנון של מבקר רשמי, זאת, בדומה למנגנון הקיים בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן – פקודת בתי הסוהר). לגבי מיתקני כליאה המנוהלים על ידי שירות בתי הסוהר מוצע להסדיר מנגנון זה כך שיחול במהלך תקופת תוקפה של הוראת השעה גם על מיתקני הכליאה ללב"חים שבאחריות צה"ל, בשינויים ובהתאמות המחויבים, כמפורט בהצעת החוק.

בהתאם למוצע, אם שר הביטחון קבע בצו מקום כליאה ללב"חים לפי סעיף 3א(ב) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, הוא ימנה מבקרים רשמיים למיתקן כליאה צבאי הקיים במקומות כליאה אלה. במהלך מלחמת "חרבות ברזל" הכריז שר הביטחון מכוחו של הסעיף האמור על שלושה מקומות שבהם מיתקני כליאה שבאחריות צה"ל, כי הם מקומות כליאה ללב"חים. משום כך ההסדר המוצע בתיקון זה לעניין מבקר רשמי יחול עליהם. הסדר זה אינו נדרש להחלה במיתקני כליאה של שירות בתי הסוהר שבהם מוחזקים לב"חים, שכן, כפי שפורט לעיל, המנגנון האמור כבר מוסדר בפקודת בתי הסוהר.

לפסקה 7(א) המוצעת

מוצע לקבוע כי שר הביטחון ימנה מבקרים רשמיים למיתקני כליאה שבאחריות צה"ל המצויים במקומות כליאה שהוכרו בצו כמקום כליאה לפי סעיף 3א(ב) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. יצוין כי כיום קבועים בצו מקומות כליאה לפי סעיף 3א(ב) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, שהם מחנות צבאיים רבייחידתיים המכילים כמה מיתקנים ובהם "מיתקן כליאה", וההסדר

(ה) מבקר רשמי רשאי בכל עת להיכנס למיתקן כליאה שבו הוסמך לבקר ולבדוק את התנאים שבו, את דרכי הטיפול בכלואים, את ניהולו התקין של מיתקן הכליאה ואת התאמתם של כל אלה להוראות הדין ולהוראות אחרות.

(ו) לשם ביצוע תפקידיו רשאי מבקר רשמי להיכנס לכל מקום במיתקן הכליאה ולשוחח עם כל כלוא, אף שלא בנוכחות מפקד מיתקן הכליאה או אדם אחר.

(ז) כלוא רשאי לפנות אל מפקד מיתקן הכליאה ולבקש ריאיון עם מבקר רשמי; מפקד מיתקן הכליאה יעביר את הבקשה למבקר הרשמי בצירוף הערותיו; אין מבקר רשמי חייב להיענות לבקשות ריאיון.

(ח) על אף האמור בפסקת משנה (ה), שר הביטחון או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי, לפי שיקול דעתו, שלא להרשות ביקור של מבקר רשמי בזמן פלוני, במיתקן הכליאה או במקום מסוים בתוך מיתקן הכליאה, אם הוא סבור שמטעמים של ביטחון המדינה או מטעמים של ביטחון מיתקן הכליאה והמשמורת הבטוחה של הכלואים, יש למנוע באותה שעה את הביקור; שר הביטחון או מי שהוא הסמיכו לכך, לפי העניין, יסביר בכתב, לפי בקשתו של מבקר רשמי שנמנע ממנו ביקור, מדוע נמנע הביקור.

(ט) נמנע ביקור של מבקר רשמי כאמור בפסקת משנה (ח), יקבע שר הביטחון או מי שהוא הסמיכו לכך, לפי העניין, ביקור חדש למבקר הרשמי, מוקדם ככל האפשר לאחר שחדלה להתקיים העילה שבשלה נמנע ביקורו.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (ד)(ה) המוצעת

מוצע לקבוע, בדומה להסדר שבפקודת בתי הסוהר, כי מבקר רשמי יוכל להיכנס בכל עת למיתקן כליאה שלגביו הוסמך ויהיה מוסמך לבדוק את תנאי הכליאה, את דרכי הטיפול בכלואים, את ניהולו התקין של המיתקן ואת העמידה בהוראות הדין ובשאר ההוראות המחייבות במיתקן הכליאה.

לפסקה (ד)(ו) המוצעת

מוצע לקבוע כי המבקר הרשמי יהיה רשאי לשוחח עם כל כלוא, אף בלא נוכחות של מפקד המיתקן או אדם אחר, הן ביוזמתו והן לבקשת הכלוא.

לפסקה (ד)(ז) המוצעת

מוצע לקבוע כי במקרה שבו הכלוא מבקש להיפגש עם המבקר הרשמי, יעביר מפקד מיתקן הכליאה את הבקשה למבקר הרשמי, בצירוף הערותיו. יובהר כי המבקר הרשמי אינו מחויב להיענות לבקשת כלוא להיפגש עימו, והדבר נתון לשיקול דעתו המקצועי של המבקר הרשמי.

לפסקה (ד)(ח) המוצעת

מוצע לקבוע כי שר הביטחון, או מי שהוא הסמיכו לכך, יהיה רשאי שלא לאפשר ביקור של מבקר רשמי בזמן מסוים, במיתקן כליאה מסוים או במקום מסוים בתוך מיתקן הכליאה, אם הוא סבור שטעמי ביטחון המדינה, ביטחון מיתקן הכליאה והמשמורת הבטוחה של הכלואים מצדיקים את מניעת הביקור. אם נעשה שימוש בסמכות זו, שר הביטחון או מי שהוא הסמיכו לכך יסביר למבקר הרשמי, ככל שידרש, את הנימוקים שעמדו בבסיס ההחלטה למנוע את הכניסה.

לפסקה (ד)(ט) המוצעת

מוצע לקבוע הוראה שאינה כלולה בהסדר הקיים בפקודת בתי הסוהר, ולפיה במקרה שבו נמנע ביקור כאמור בפסקה (ד)(ח) המוצעת, יקבע מי שלא אפשר את הביקור (שר הביטחון או מי שהוא הסמיכו לכך, לפי העניין) ביקור אחר במועד מוקדם ככל האפשר לאחר שחדלה להתקיים העילה שבשלה נמנע הביקור האמור.

(י) מפקד מיתקן הכליאה וכל בעל תפקיד בו ימסור למבקר רשמי, לפי דרישתו, כל מידע, מסמך או דבר שידרוש לצורך מילוי תפקידו, ואולם מידע מסווג יימסר לפי דרישה רק למבקרים רשמיים בעלי התאמה ביטחונית מתאימה, כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002.³

(יא) בתום הביקור, יערוך המבקר הרשמי דוח על ביקורו ויעבירו להתייחסות מפקד מיתקן הכליאה.

(יב) דוח המבקר הרשמי והתייחסות מפקד מיתקן הכליאה, כאמור בפסקת משנה (יא), יוגשו לשר הביטחון ולרמטכ"ל והעתק מהם יימסר ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט הצבאי הראשי וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

תחילה והוראת מעבר 2. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ו בתמוז התשפ"ד (1 באוגוסט 2024) (להלן – יום התחילה).

(ב) ביום תחילתו של חוק זה יראו כאילו הוארך תוקפה של ההכרזה לפי סעיף 10א לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים שעמדה בתוקף ערב תחילתו של חוק זה,⁴ עד יום כ"ז באלול התשפ"ד (30 בספטמבר 2024), ויראו את ההכרזה האמורה כאילו ניתנה לפי הסעיף האמור בנוסחו בחוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (ז)(י) המוצעת

לצד זאת, ביום א' בתמוז התשפ"ד (7 ביולי 2024) האריכה הממשלה את תוקף ההכרזה שלפי סעיף 10א לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים עד ליום פקיעתה של הוראת השעה הנוכחית, קרי עד יום כ"ה בתמוז התשפ"ד (31 ביולי 2024). זאת, מתוך כוונה לפעול להארכתה של ההכרזה עד לתקופה של שלושה חודשים (בהתאם למשך הזמן המרבי האפשרי בחוק) עם אישורה בכנסת של הארכת הוראת השעה. בהתאם לכך, מוצע כי תוקפה של ההכרזה יוארך במסגרת תיקון זה למשך חודשיים נוספים, שכן הטעמים העומדים בבסיס הארכת ההכרזה זהים לטעמים העומדים בבסיס הארכת הוראת השעה.

יובהר כי קביעת הארכת ההכרזה בתיקון זה באה במקום ההליך המעוגן בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים למתן ההכרזה שלפי סעיף 10א לחוק, הכולל הכרזה של הממשלה ואישור של ההכרזה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

מוצע לקבוע כי המבקר הרשמי יהיה רשאי לדרוש ממפקד מיתקן הכליאה או מכל בעל תפקיד במיתקן הכליאה לקבל כל מסמך או דבר שידרוש לו לשם מילוי תפקידו, ובלבד שמידע מסווג יימסר רק למבקרים רשמיים בעלי התאמה ביטחונית מתאימה לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002. גם הסדר זה הוא בדומה להסדר שבפקודת בתי הסוהר, והוא עורכן בהתאם להסדר החוקי הרלוונטי לחשיפה למידע מסווג.

לפסקה (ז)(יא) ו-(יב) המוצעת

מוצע לקבוע כי המבקר הרשמי יערוך דוח בתום כל ביקור, והדוח האמור יועבר להתייחסות מפקד מיתקן הכליאה. לאחר מכן, הדוח והתייחסות מפקד מיתקן הכליאה יוגשו לשר הביטחון ולרמטכ"ל, והעתק שלהם יישלח ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט הצבאי הראשי וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

סעיף 2 התוקף של הוראת השעה הנוכחית עתיד להסתיים ביום כ"ה בתמוז התשפ"ד (31 ביולי 2024), ולפיכך מוצע כי התיקון המוצע ייכנס לתוקפו ביום כ"ו בתמוז התשפ"ד (1 באוגוסט 2024).

³ ס"ח התשס"ב, עמ' 179.

⁴ י"פ 12532, התשפ"ד, עמ' 10110.

